

상가·사무실·창고 복합형 임대차계약서 (Complex Commercial Lease Agreement: Retail, Office, and Warehouse)

본 계약서는 임대인(이하 '갑')과 임차인(이하 '을') 간의 상가·사무실·창고 복합 용도 건물에 대한 임대차 관계를 규율하기 위하여 다음과 같이 체결한다. 갑과 을은 본 계약의 내용을 신의성실의 원칙에 입각하여 성실히 준수할 것을 상호 약속한다.

제1장 총칙 및 목적

제1조 (목적 및 적용 범위)

- 본 계약서는 갑이 소유하고 을이 임차하는 특정 부동산(이하 '임대목적물')에 대한 임대차 관계를 규율함을 목적으로 하며, 갑과 을의 상호 권리 및 의무 관계를 명확히 규정한다.
- 본 계약은 민법상의 임대차 규정을 기본으로 하되, 임대목적물의 용도 중 상가 및 사무실 용도에 대하여는 「상가건물 임대차보호법」(이하 '상임법')의 규정을 최우선적으로 적용한다. 창고 용도 및 위험물 관리에 대하여는 「위험물안전관리법」, 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」, 「산업안전보건법」 등 관련 법령 및 행정규칙을 준수한다.
- 본 계약서에 명시되지 않은 사항에 대해서는 관련 법령, 관련 관습, 대한민국 법원의 판례 및 일반적인 상거래 관례를 따르며, 만일 본 계약의 내용이 상임법 등 강행규정에 위반하여 을에게 불리한 것은 그 효력이 없음을 확인한다.9

제2조 (용어의 정의)

- 임대목적물: 본 계약서 별첨 1에 명시된 지번 및 면적에 해당하는 건물로서, 상가, 사무실,

- 창고 용도가 복합된 공간 전체를 의미하며, 전유부분과 공용부분의 사용 권한을 포괄한다.
- ② 전유부분: 임차인(을)만이 독점적으로 사용하고 수익하는 구역으로, 상가, 사무실, 창고 각 용도에 배정된 면적 및 해당 구역 내의 부속 시설 일체를 포함한다. 전유부분에 대한 유지보수 책임 및 안전 관리 의무는 을에게 있다.
- ③ 공용부분: 건물 내 복도, 계단, 로비, 승강기, 주차장, 기계실, 옥상 등 건물 전체 입주자 및 관리 주체가 공동으로 사용하는 부분을 의미하며, 이에 대한 관리 및 사용 기준은 제15조 및 별첨 2 공용구역 관리규약에 따른다.10
- ④ 차임 등: 보증금, 월 차임, 월 관리비, 기타 공용 공과금 및 시설 이용료 등을 통칭하며, 을이 갑에게 정기적으로 납부해야 하는 모든 금전적 의무를 포함한다.

제3조 (임대목적물의 표시 및 용도 구분)

- ① 갑은 을에게 다음 표에 명시된 임대목적물을 임대하며, 을은 계약 기간 동안 제1항 표에 명시된 용도 외로 임대목적물을 사용할 수 없다.

임대목적물 상세 현황 (가상 예시)

구분	용도	전용면적 (㎡)	공용면적 (㎡)	특이사항 (위험 등급, 층고)
A구역	상가/판매시설	150.00	50.00	1층, 소비자와의 접점 구역, 방화 구획 지정
B구역	사무실/업무시설	100.00	30.00	3층, 통신 설비 밀집 구역, OA 환경 적합
C구역	창고/물류시설	200.00	70.00	지하 1층, 위험물 4류(인화성 액체) 이하만 허용, 고층고(4.5m)
합계	복합용도	450.00	150.00	총 임대차 면적 600.00㎡

② 임대목적물의 지번은 [서울특별시 가산구 디지털로 123, 가산복합빌딩 1층, 3층, 지하 1층 일부]로 하며, 면적은 공부상 면적을 기준으로 하되, 실측 면적과 다를 경우에도 차임 등의 증감은 청구하지 아니한다.

③ 을은 임대목적물 인도 시 별첨 1에 첨부된 현황도 및 사진 자료를 통해 각 용도 구역의 위치 및 상태를 확인하고 승인하였으며, 특히 C구역(창고/물류시설)의 경우 위험물 보관 제한 및 안전 관리 규정을 인지하고 준수할 의무를 부담한다.

제4조 (법령 및 규약 준수 의무)

① 갑과 을은 본 계약의 체결, 이행 및 종료 과정에 있어 대한민국 법령, 정부, 지방자치단체 및 해당 건물의 관리단이 정한 관리 규약(별첨 2 포함)을 성실히 준수하여야 한다.

② 을이 임대목적물의 사용 목적(상가, 사무, 창고)을 위하여 관련 법령에 따른 인허가, 등록, 신고 의무가 발생하는 경우, 을은 전적으로 을의 책임과 비용으로 이를 이행하여야 하며, 갑은 을의 합법적인 인허가 취득에 필요한 서류 제공 등 행정적 협조 의무를 부담한다.

③ 갑 또는 을이 법령, 본 계약 또는 관리 규약을 위반하여 상대방 또는 제3자에게 손해를 발생시킨 경우, 위반 당사자는 이로 인해 발생한 모든 직접적 및 간접적 손해를 배상할 책임을 진다.

제2장 임대차 목적물 및 금융 조건

제5조 (임대 기간 및 인도)

① 임대차 기간은 2024년 12월 01일부터 2029년 11월 30일까지 (60개월)로 한다.

② 갑은 임대차 개시일(2024년 12월 01일)까지 임대목적물을 을이 계약상의 용도대로 영업 및 사용에 적합한 상태로 인도하여야 하며, 인도는 별첨 1의 현황도에 따라 쌍방 입회 하에 진행한다.

③ 임대차 개시일에 임대목적물의 인도가 갑의 귀책 사유로 지연될 경우, 갑은 지연 기간에 해당하는 월 차임 및 관리비를 을에게 일할 계산하여 감액하거나, 을의 영업 손해 발생 시 그 배상 책임을 부담할 수 있다.

제6조 (보증금 및 차임)

- ① 보증금: 금 500,000,000원정 (금 오억 원).
- ② 월 차임 (VAT 별도): 금 30,000,000원정 (금 삼천만 원).
- ③ 보증금 지급: 을은 본 계약 체결 시 계약금으로 금 50,000,000원정을 갑에게 지급하며, 잔금 금 450,000,000원정은 2024년 11월 30일까지 갑이 지정한 계좌로 지급한다.
- ④ 차임 납부: 을은 매월 25일(공휴일인 경우 그 다음 영업일)까지 당월분 월 차임 금 30,000,000원정(부가가치세 별도)을 갑이 지정한 계좌로 선납하여야 한다.
- ⑤ 지연 이자: 을이 보증금 잔금, 월 차임 또는 관리비 등 차임 등의 지급을 지연하는 경우, 연체된 금액에 대하여 연 12%의 비율에 따른 지연 이자를 갑에게 지급하여야 한다. 이는 갑이 보증금에서 공제할 수 있는 채권에 해당한다.¹¹

제7조 (관리비의 산정 및 납부)

- ① 관리비 구성 및 투명성: 관리비는 일반관리비, 경비/청소비, 공용시설 유지보수비, 공과금(공용분) 및 주차관리비 등으로 구성된다. 부과 기준은 별첨 3의 관리비 산정표에 따라 임대면적(전용+공용면적) 비율 및 용도별 특성(전기, 냉난방 사용량 등)을 고려하여 공정하게 부과되어야 한다.³
- ② 정액 관리비의 세부 비목: 관리비 총액이 월 10만 원 이상인 경우, 갑 또는 관리단은 일반관리비, 전기료, 수도료, 난방비, 인터넷/TV 사용료 등 비목별 세부 금액을 을에게 명확히 고지해야 한다.³
- ③ 전용부분 공과금: 냉난방, 전기, 수도, 가스 등 전유부분에서 발생하는 실사용량에 대한 비용은 을이 개별 계량기 검침 후 실비로 정산하여 납부하며, 공동 계량 시설로 인해 직접 납부가 어려운 경우 관리 주체가 정산하여 부과하는 금액을 납부한다.
- ④ 관리비 납부 의무 및 조정: 을은 매월 25일까지 관리비(부가가치세 별도)를 갑에게 납부하여야 한다. 관리비 세부 내역의 산정 방식에 현저한 오류나 부당함이 있다고 판단될 경우, 을은 갑 또는 관리단에 서면으로 이의를 제기하고 관련 증빙 자료를 요청할 수 있다.
- ⑤ 관리비 납부를 연체할 경우, 관리 규약이 정하는 바에 따라 연체료가 부과되며, 연체 3회 이상은 제30조에 따른 계약 해지 사유가 될 수 있다.⁹

제8조 (차임 등의 조정 및 증액 제한)

- ① 증액 청구 사유: 갑은 경제 사정의 변동, 조세 및 공과금 기타 건물에 대한 부담의 증가, 또는 임대목적물의 가치 변화 등의 객관적 사유로 인하여 현재의 차임이 현저히 부당하게 된 때에는 을에게 장래의 차임 또는 보증금의 증액을 청구할 수 있다.
- ② 증액 한도 및 시기 제한: 제1항에 따른 차임 및 보증금의 증액 청구는 「상가건물 임대차보호법 시행령」 제4조에 따라 청구 당시의 차임 또는 보증금의 100분의 9(9%)의 금액을 초과하지 못하며 12, 임대차계약 또는 약정한 차임 등의 증액이 있은 후 1년 이내에는 다시

증액을 청구하지 못한다.¹² 이 증액 한도는 법률의 강행규정이다.

③ 협의 의무 및 일방적 증액 금지: 차임 조정 청구 시 갑과 을은 상호 신의성실의 원칙에 입각하여 협의하며, 합의가 이루어지지 않을 경우 제35조(분쟁 조정)에 따라 조정 또는 중재를 거치거나 법원에 차임 증감을 청구한다. 계약서 문구에 '조정할 수 있다'는 표현을 사용하더라도 이는 갑의 일방적인 증액 권한으로 해석되지 않으며 쌍방 협의를 전제로 함에 유의한다.¹³

④ 강행 규정 준수: 갑과 을은 본 조항을 포함한 계약 내용이 상임법의 규정에 위반하여 임차인인 을에게 불리한 경우 그 효력이 없다는 점을 인지하며, 임차인의 보호를 위한 법의 취지를 벗어난 특약은 무효화될 수 있다.⁹

제9조 (제세공과금 및 세금 납부 의무)

① 을은 임대차 기간 중 임대목적물의 사용 및 을의 영업 활동과 관련하여 발생하는 모든 제세공과금(부가가치세, 사용료, 환경부담금 등) 및 을의 사업자 등록에 따른 일체의 세금을 부담한다.

② 건물 소유권에 부과되는 재산세, 종합부동산세, 건축물에 대한 지방 교육세 등은 갑이 부담한다.

③ 단, 을이 창고 구역(C구역)에 특수 설비 설치 등으로 인하여 건물의 과세 기준이 변경되어 갑의 세금 부담이 증가하는 경우, 이에 대한 증액분은 갑과 을이 객관적인 세금 부과 자료를 근거로 협의하여 조정할 수 있다.

제10조 (용도 변경 및 제한)

① 을은 임대목적물을 제3조에 명시된 용도(상가, 사무실, 창고) 이외의 용도로 사용하거나, 해당 용도 간의 구역을 갑의 사전 서면 동의 없이 변경하여 사용할 수 없다. 특히 창고 용도(C구역)는 화재 위험 관리 및 안전을 위해 주거 시설이나 유흥 시설로의 전용은 엄격히 금지된다.

② 을이 제3조의 용도 내에서 구조 또는 설비를 변경(대수선 제외)하거나, 용도 전환을 원할 경우, 갑의 사전 서면 동의를 얻어야 하며, 해당 변경에 필요한 건축법, 소방법 등 관련 법규에 따른 인허가를 을의 책임과 비용으로 취득하여야 한다.

③ 을은 임대목적물의 외관이나 구조 안전에 중대한 영향을 미치는 변경 행위를 할 수 없으며, 내부 공사 시에도 갑이 지정한 소방 및 안전 기준에 위배되지 않도록 한다.

제3장 사용, 관리 및 의무

제11조 (선량한 관리자로서의 주의 의무)

- ① 을은 임대차 기간 동안 임대목적물 전체를 선량한 관리자로서의 주의 의무를 다하여 보존하고 관리해야 한다. 이는 건물 관리의 기본 의무이며, 창고 구역의 시설 집약적 특성 및 물류 활동의 위험성을 고려할 때 그 책임이 더욱 엄격하게 요구된다.
- ② 을은 임대목적물의 현상을 유지하고 통상적인 상태를 보존하기 위하여 필요한 모든 조치를 취해야 하며, 을의 임직원, 방문객, 협력업체 등이 야기하는 건물 손상에 대하여도 전적인 배상 책임을 진다.

제12조 (시설 수선 및 하자 보수 책임)

- ① 갑의 책임 (대규모 수선): 건물 구조체, 외벽, 주요 공용설비(엘리베이터, 중앙 냉난방 시스템, 공용 전기 간선 등)의 노후화 또는 기능적 하자에 대한 대규모 수선 및 보수는 갑의 비용과 책임으로 수행한다. 특히 임대차 목적물 인도 당시 이미 존재하던 하자에 대한 수선 의무 역시 갑에게 있다.5
- ② 을의 책임 (소규모/운영 수선): 전유부분 내부의 비품, 집기, 소모성 부품(전구, 필터 등), 그리고 을의 고의 또는 과실로 인한 손상에 대한 수선 및 보수는 을의 비용과 책임으로 수행한다. 을은 수선이 지연되어 발생한 갑 또는 제3자의 추가 손해에 대해 배상 책임을 진다.
- ③ 수선 절차 및 통보 의무: 을은 수선이 필요한 중대한 하자를 발견한 경우 지체 없이 갑에게 서면 또는 기타 통지 방법을 통해 이를 통지하여야 하며, 통지를 해태하여 하자가 확대되거나 추가 손해가 발생한 경우, 그 손해는 을이 부담한다.
- ④ 긴급 수선 및 협조: 임대목적물의 안전이나 보존에 긴급한 수선이 필요한 경우, 갑은 을의 주거 및 영업 평온을 최대한 보장하면서 동의 없이 출입 및 수선할 수 있으며, 을은 정당한 사유 없이 이를 거부할 수 없다.

제13조 (냉난방, 전기, 수도, 가스, 통신설비의 유지관리)

- ① 을은 전유부분 내의 냉난방, 전기, 수도, 가스, 통신 설비(LAN, 광케이블 등)의 정기적인 점검 및 소모품 교체를 을의 책임과 비용으로 수행해야 한다. 특히 사무실 및 창고 구역의 특수 통신 설비나 냉각 장치에 대해서는 전문 업체를 통한 정기 보수 기록을 유지해야 한다.
- ② 을이 전유부분에 새로운 대용량 설비(서버실 등)를 설치할 경우, 갑의 사전 서면 동의를 얻어야 하며, 이는 건물의 전체 용량 및 안전 기준을 초과할 수 없다. 을은 해당 설비에 대한 정기 안전 점검 및 유지보수 기록을 갑에게 제출해야 한다.
- ③ 을은 전력 용량 부족으로 인한 시설 문제 발생 시, 그 원인이 을의 과도한 사용에 기인한 경우 모든 책임(벌과금 포함)을 진다.

제14조 (안전 관리 및 위생 책임)

- ① 안전 점검 협조: 을은 건물 전체의 소방, 전기, 가스 등 법정 안전 점검 시 갑 또는 갑의 위탁 관리자가 임대목적물에 출입하여 점검하는 것에 적극 협조하여야 한다. 을은 특히 창고 구역의 화재 및 안전 설비에 대한 접근을 항상 확보해야 한다.
- ② 위생 책임: 을은 임대목적물 내의 청결 및 위생 상태를 유지해야 하며, 특히 음식물 취급이 이루어지는 상가 구역 및 해충 발생 가능성이 높은 창고 구역에 대해 정기적인 소독 및 방역 조치를 을의 비용으로 취해야 한다.
- ③ 을이 관련 법령을 위반하거나 관리 소홀로 인해 화재, 누수, 안전 사고 등이 발생할 경우, 이로 인해 갑 또는 제3자에게 발생한 모든 손해를 배상할 책임이 있다.¹⁴

제15조 (공용 구역 이용 및 관리)

- ① 이용 범위: 복도, 계단, 로비, 공용 화장실 등 공용 구역은 모든 입주자가 공동으로 사용하며, 을은 이를 지정된 용도 외로 사용할 수 없다.
- ② 관리 규약 준수: 공용 구역의 관리 및 사용 기준은 별첨 2의 공용구역 관리규약에 따르며, 이는 집합건물법을 준용하여 작성된 것으로, 을은 이를 준수할 의무를 가진다.¹⁰
- ③ 을은 공용 부분에 사물을 적치하거나 통행을 방해하는 행위, 특히 비상 통로 및 방화 시설의 기능을 저해하는 행위를 일절 금하며, 관리단 규정을 위반한 행위에 대해 관리단이 부과하는 벌금 또는 과태료를 부담한다.

제16조 (주차 관리 및 차량 출입 통제)

- ① 주차 권한: 을에게는 별첨 2 공용구역 관리규약에 따라 총 10대의 주차 공간(전용 주차 2대, 공용 주차 8대)을 유상 또는 무상으로 제공한다.
- ② 추가 차량 및 요금: 을의 임직원 차량이 지정된 대수를 초과할 경우, 을은 관리사무소에 등록하고 별첨 3의 관리비 산정표에 따라 추가 주차료를 납부해야 한다.⁷ 추가 주차료는 차량 보유 대수별로 차등 부과되며, 미납 시 출입이 통제되거나 주차 금지 조치가 이루어질 수 있다.⁴
- ③ 물류 차량 및 하역 공간: 창고 구역(C구역)의 물류 하역 작업은 관리단이 지정한 시간 및 하역 공간>Loading Dock)에서만 수행되어야 하며, 5톤 이상의 대형 물류 차량은 사전 통제 및 등록 절차를 거쳐야 한다. 하역 작업 시 발생하는 안전사고 및 차량 통제 위반에 대한 책임은 을에게 있다.
- ④ 방문 차량 통제: 상가 이용 고객 차량 및 방문 차량은 관리사무소의 통제 규정을 따르며, 무단 장기 주차 차량에 대해서는 사전 고지 후 시간당 주차비를 부과하거나 강제 견인 조치를 취할 수 있다.⁷ 을은 임대차 관계나 소유관계에 대하여 허위신고를 하거나 규정에 따른 신고를 하지 않아 발생하는 주차 금지 조치에 대해 이의를 제기할 수 없다.⁴

제4장 시설, 안전 및 보험

제17조 (보험 가입 의무)

- ① 화재보험 (재산): 을은 임대차 개시일로부터 7일 이내에 임대목적물에 대하여 화재보험을 가입하고 보험증권 사본(별첨 4)을 갑에게 제출하여야 한다. 보험 가입 시 갑(임대인)을 해당 건물의 공동 피보험자로 지정해야 한다.8
- ② 배상 책임 보험 (추가 피보험자): 을은 임대목적물의 사용, 관리 또는 을의 영업 활동(특히 창고 물류 활동)으로 인하여 갑 또는 제3자에게 손해를 발생시킬 경우를 대비하여 최소 10억 원 이상의 영업 배상 책임 보험에 가입해야 하며, **갑(임대인)을 추가 피보험자(Additional Insured)**로 지정하여야 한다.
- ③ 임차인 배상 책임 특약 의무: 을은 임차물에 발생한 화재, 폭발, 누수 등으로 인하여 임대인(갑)에게 손해배상 의무를 부담하게 될 경우를 대비하여, '임차자 배상책임 보장 특별약관'을 필수적으로 포함해야 한다.8
- ④ 보험 유지 및 해지: 을은 임대 기간 동안 해당 보험의 효력을 유지해야 하며, 보험이 만료되기 30일 전까지 갱신된 증권을 갑에게 제출해야 한다. 이를 이행하지 않아 보험 효력이 상실될 경우, 갑은 제30조(계약 해지)에 따라 계약을 즉시 해지할 수 있다.

제18조 (위험물 보관 금지 및 화재 예방 조치)

- ① 위험물 제한: 을은 임대목적물(특히 C구역 창고) 내에 「위험물안전관리법」에서 정하는 위험물 또는 안전상 위험을 초래할 수 있는 일체의 물품을 허가 없이 보관하거나 취급할 수 없다. 단, 제3조에 따라 을의 사업 목적상 필수불가결한 경우에 한하여 갑의 서면 동의 및 관계 법령의 허가를 득한 범위 내에서 보관할 수 있다.
- ② 보관량 및 등급 제한: 창고 구역(C구역) 내 보관하는 물품은 관할 소방서에 신고된 허용 보관량을 초과할 수 없으며, 제3조에 명시된 위험물 4류(인화성 액체) 이하 등급만 허용된다.
- ③ 화재 예방 의무: 을은 별첨 5의 화재예방 및 안전수칙을 철저히 준수해야 하며, 소방 시설(소화기, 스프링클러, 감지기) 주변에 물건을 적치하는 행위를 엄격히 금지한다.
- ④ 점검 및 시정 조치: 갑은 을에게 화재 예방을 위한 안전 점검 결과를 요청할 수 있으며, 을은 갑 또는 관리 주체가 요구하는 안전 및 환경 개선 사항에 대하여 7일 이내에 시정 조치를 취해야 한다.

제19조 (재난·감염병 등 비상 상황 대응)

- ① 비상 상황 정의: 본 조에서 정하는 비상 상황이란 천재지변, 국가 재난 사태 선포, 감염병 유행으로 인한 영업 제한 또는 행정 조치 등으로 인하여 임대목적물의 사용 목적 달성이 현저히 곤란해진 상황을 의미한다.
- ② 영업 불능 시 처리: 비상 상황으로 인하여 을이 임대목적물의 전부 또는 일부를 사용·수익할 수 없게 된 경우, 갑은 해당 기간 동안 사용이 불가능한 부분의 비율에 상응하는 차임 및 관리비를 면제하거나 감액할 수 있으며, 이는 민법상 위험 부담의 원칙에 근거한다.
- ③ 계약 해지 (사정 변경): 비상 상황이 3개월 이상 지속되어 계약의 목적 달성이 객관적으로 현저히 곤란하다고 인정되는 경우 16, 갑 또는 을은 민법상의 사정변경의 원칙에 근거하여 계약 해지를 통지할 수 있다. 이 경우, 갑과 을은 상호 손해가 최소화되도록 협의하며 해지 시점을 정한다.

제5장 보안, 변경 및 제한

제20조 (영업 행위 및 광고물 설치 제한)

- ① 영업 구역 제한: 을은 상가 용도 구역(A구역)에서만 일반적인 영업 활동을 수행할 수 있으며, 창고 및 사무실 구역을 불특정 다수 고객의 출입 공간으로 활용할 수 없다.
- ② 피해 유발 금지: 을은 임대목적물 내부에서 법적 기준을 초과하는 소음, 악취, 진동, 폐기물 등으로 인하여 다른 입주자에게 피해를 주거나 건물의 가치를 훼손하는 행위를 하여서는 아니 된다.
- ③ 설치물 철거: 을이 제15조 제2항을 위반하여 광고물을 무단으로 설치하거나, 기타 공용 구역을 점유하는 시설물을 설치할 경우, 갑은 을에게 7일 이내의 시정 기간을 부여하고, 미이행 시 갑이 임의로 철거할 수 있으며 비용은 을에게 청구된다.
- ④ 을은 건물 전체의 조화로운 외관 유지를 위해 건물 외부, 창문, 옥상 등에 간판이나 광고물을 설치할 경우, 반드시 갑의 사전 서면 동의와 관할 지자체의 허가를 받아야 한다.

제21조 (시설 변경 및 인테리어 승인 절차)

- ① 사전 서면 승인: 을이 임대목적물에 부속 시설을 설치하거나, 내부 구조 및 인테리어 공사를 진행하여 건물의 가치에 영향을 미치는 일체의 행위를 하고자 할 때에는 갑에게 공사 계획서, 평면도, 소방 및 안전 관련 서류 등을 제출하고 갑의 사전 서면 승인을 받아야 한다.

- ② 공사 기준 및 안전: 을은 승인된 공사를 진행함에 있어 관련 법령(건축법, 소방법 등) 및 관리단의 규정을 준수해야 하며, 특히 창고 구역의 시설 변경은 화재 안전 기준을 강화하는 방향으로 진행되어야 한다. 공사 중 발생하는 안전사고 및 환경 문제는 을이 전적으로 책임진다.
- ③ 비용 부담 및 소유권: 제1항에 따라 을이 설치한 시설물에 대한 비용은 을이 부담하며, 그 시설물은 임대차 종료 시 원상복구 대상이 된다. 다만, 갑이 원상복구 의무를 면제하고 해당 시설물에 대한 소유권을 갑에게 이전하기로 서면 합의한 경우에는 그러하지 아니하다.
- ④ 하자 보수 책임: 을이 시설 변경 공사를 완료한 후 해당 공사로 인하여 건물 자체 또는 다른 임차인에게 하자가 발생할 경우, 을은 임대차 기간 중은 물론 기간 종료 후에도 해당 하자에 대한 보수 및 손해배상 책임을 진다.

제22조 (원상 복구 및 철거)

- ① 원상 복구 의무: 임대차계약이 종료될 경우, 을은 지체 없이 임대목적물을 최초 계약 당시의 상태 17로 원상 복구하여 갑에게 명도하여야 한다.
- ② 기준 명확화: 원상복구의 기준이 되는 최초 계약 당시의 상태는 본 계약 별첨 1의 면적표 및 계약 시 첨부된 사진 자료 또는 현황 확인서('인도확인서')에 따르며, 이는 임대차 목적물 인도 시 갑과 을이 상호 확인한 상태를 의미한다.17
- ③ 전 임차인 시설의 처리: 을이 현 임대목적물을 종전 임차인으로부터 승계 받아 사용한 경우라 하더라도, 별도의 특약이 없는 한 을은 자신이 설치한 시설물만 철거하여 원상회복하면 되는 것이 원칙이다.18 관리금을 지급했다고 해서 전 임차인의 시설까지 당연히 철거할 의무가 발생하는 것은 아니다.18
- ④ 복구 미이행: 을이 원상복구 의무를 이행하지 않을 경우, 갑은 을에게 사전 통보 후 보증금에서 원상복구에 소요되는 비용 및 그에 따른 손해를 공제하고 잔액을 반환한다.

제23조 (유익비 및 필요비 상환 청구권 포기)

- ① 을은 임대목적물의 보존을 위하여 지출한 필요비 또는 개량 및 가치 증진을 위한 유익비(설치 비용, 증축 비용 등)에 대하여 임대차 종료 시 갑에게 상환 청구권을 행사하지 아니한다.
- ② 제1항의 규정에도 불구하고, 갑의 서면 요청에 의해 이루어진 시설 개량 및 증축에 대해서는 갑과 을이 별도의 합의서를 작성하여 비용 상환 여부 및 방법을 정한다.

제6장 계약 종료 및 법적 책임

제24조 (출입 통제 및 보안 관리)

- ① 갑의 책임: 갑은 건물 전체의 보안 및 출입 통제 시스템(출입카드, 공동 현관 잠금장치 등)을 유지 및 관리해야 하며, 비상 시 작동 가능한 경비 체계를 갖추어야 한다.
- ② 을의 책임: 을은 전유부분에 대한 자체적인 보안 시스템을 설치할 수 있으며, 이 경우 설치 및 운영 비용은 을이 부담한다. 을은 임대목적물에 출입하는 을의 임직원, 방문객, 협력업체 직원 등을 관리하고, 이들이 건물 전체 보안 규정을 준수하도록 관리할 책임이 있다.
- ③ 키 관리 및 인수인계: 을은 임차 기간 중 취득한 임대목적물의 모든 접근 수단(키, 출입카드, 디지털 도어락 비밀번호)을 안전하게 관리해야 하며, 계약 종료 시 지체 없이 갑에게 반환하고 비밀번호를 변경하여야 한다. 창고 구역 등 보안 중요 구역의 키 관리는 을의 엄격한 책임 하에 둔다.

제25조 (재임대, 전대 및 양도 금지)

- ① 을은 갑의 사전 서면 동의 없이 본 임대차 목적물의 전부 또는 일부를 타인에게 전대하거나, 임차권을 양도 또는 담보로 제공할 수 없다. 이는 건물의 종합적 관리를 위한 필수 조항이다.
- ② 을이 제1항을 위반할 경우, 갑은 을에게 즉시 계약 해지를 통보할 수 있으며, 이로 인해 갑에게 발생한 손해에 대하여 을은 배상 책임을 진다.
- ③ 다만, 을의 무단 전대 행위가 임대인(갑)에 대한 신뢰 관계를 파괴하는 배신적 행위라고 볼 수 없는 특별한 사정이 존재할 경우 20, 갑의 해지권 행사는 제한될 수 있다. 이에선 전대 부분이 건물의 극히 일부에 불과하거나, 일시적인 사용의 허락에 불과한 경우 등이 포함되며, 전대에 해당하는지 여부는 그 형식과 목적, 기간 등을 종합적으로 고려하여 실질적으로 판단한다.20
- ④ 제1항에도 불구하고, 상임법 제10조의4 제1항에 따른 권리금 회수 기회 보호를 위하여 신규 임차인을 주선하는 행위는 본 조항의 위반으로 보지 아니한다.

제26조 (계약 갱신 요구권 및 제한)

- ① 계약 갱신 요구: 을은 상임법 제10조에 따라 임대차 기간 만료 6개월 전부터 1개월 전까지 사이에 갑에게 계약 갱신을 요구할 수 있으며, 갑은 정당한 사유 없이 이를 거절하지 못한다. 갱신되는 임대차는 전 임대차와 동일한 조건으로 다시 계약된 것으로 본다.12
- ② 갱신 거절 사유: 갑은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우, 을의 계약 갱신 요구를 거절할 수 있다. 특히, 을이 3기의 차임액에 달하도록 차임을 연체한 사실이 있는 경우, 갑은 갱신 요구를 거절할 수 있다.9
- ③ 을이 갱신 요구권을 행사하지 않기로 하는 특약은 임차인에게 불리하여 상임법에 따라 효력이 없다.9

제27조 (권리금 회수 기회 보호)

- ① 권리금 회수 기회: 갑은 임대차 기간이 끝나기 6개월 전부터 임대차 종료 시까지 을이 주선한 신규 임차인이 되려는 자로부터 권리금을 회수하는 것을 방해하여서는 아니 된다.
- ② 권리금 회수 기회 보호 예외: 다만, 을이 3기의 차임액에 달하도록 차임을 연체한 사실이 있는 경우 22, 신규 임차인의 자력이 부족하거나 임차인 의무를 위반할 우려가 있는 경우, 또는 갑이 상가 건물을 1년 6개월 이상 영리 목적으로 사용하지 아니하는 경우 등 상임법 제10조의4 제1항 각 호에서 정하는 정당한 사유가 있는 경우, 갑은 신규 임대차계약 체결을 거절할 수 있다.22
- ③ 갑이 1년 6개월 이상 비영리 사용을 이유로 거절하려면, 거절 당시 사후적으로 1년 6개월 동안 영리 목적으로 사용하지 않을 계획을 사전에 명확히 해야 하며, 사후적인 미사용만으로는 정당한 사유로 인정될 수 없다.23

제28조 (임대인의 점검권 및 통지 의무)

- ① 갑 또는 갑이 지정한 대리인은 목적물의 보존, 긴급한 수리, 화재 예방, 또는 계약 불이행 여부 확인 등을 목적으로 목적물에 출입하여 점검할 수 있는 권한을 가진다.
- ② 갑은 제1항에 따른 점검을 원하는 경우, 을의 업무 평온을 보장하기 위해 긴급한 상황(화재, 누수 등)을 제외하고는 을에게 최소 24시간 전에 방문 일시 및 목적을 명확히 통지하여야 한다.
- ③ 을은 갑의 정당하고 사전 통지된 점검권 행사에 성실히 협조하여야 하며, 정당한 이유 없이 이를 거부하여 목적물에 손해가 발생한 경우 그 책임을 진다.
- ④ 을은 법령에 따라 필수적으로 요구되는 소방 시설 점검, 전기 안전 점검 등 건물 유지관리를 위한 정기 점검에 대해서는 갑 또는 관리단의 요청 시 무조건 협조할 의무가 있다.

제29조 (개인정보보호 및 입주자 관리 규정)

- ① 개인정보 처리 목적: 갑과 을은 본 계약의 이행 및 임대차 관리를 목적으로 최소한의 개인정보(성명, 연락처, 차량 정보 등)를 수집 및 처리하며, 이는 별첨 6 개인정보처리 및 보안규정에 따른다.
- ② 을의 책임: 을이 영업 활동과 관련하여 고객 또는 직원들의 개인정보를 처리할 경우, 을은 「개인정보보호법」에 따른 기술적·관리적 보호 조치를 취할 의무가 있으며, 유출 시 민형사상 책임을 진다.
- ③ 입주자 및 방문자 명부 관리: 을은 상가 및 사무실 구역의 임직원 및 장기 방문자의 정보를 관리사무소에 제공하여 출입 및 주차 관리에 협조하여야 한다. 이러한 정보는 분쟁 조정 등 정당한 목적을 위해서만 활용된다.24

제30조 (임대차계약의 조기 해지)

갑 또는 을은 다음 각 호의 사유가 발생한 경우 본 계약을 즉시 또는 일정 유예 기간(14일)을 두어 상대방에게 서면 통보함으로써 해지할 수 있다.

1. 을이 3기의 차임액에 해당하는 금액에 이르도록 차임 또는 관리비 납부를 연체한 경우.⁹
2. 을이 임대목적물의 전부 또는 일부를 무단으로 전대하거나 임차권을 양도한 경우.
3. 을이 제17조(보험 가입 의무)를 위반하여 임차인 배상책임 특약 등 필수 보험의 효력을 상실케 한 경우.
4. 을이 제18조(위험물 보관 금지)를 위반하여 건물의 안전에 중대한 위험을 초래하거나, 관련 법규에 따른 시정명령을 이행하지 아니한 경우.
5. 갑 또는 을이 상대방의 계약상 의무를 중대하게 위반하고, 상대방이 14일 이상의 기간을 정하여 그 이행을 서면으로 최고하였음에도 불구하고 이행하지 아니한 경우.

제31조 (책임 한정 및 면책)

① 을의 면책: 갑은 을이 임대목적물을 사용 및 영업함에 있어 을의 고의 또는 중대한 과실 없이 발생하는 도난, 분실, 상해 등 제반 사고에 대하여 갑의 책임(건물 구조적 하자 등)이 입증되지 않는 한 일체의 책임을 지지 않는다.

② 손해 배상 의무의 범위: 을이 제30조 제1호, 제3호, 제4호 등 중대한 계약상 의무를 위반하여 계약이 해지되고 이로 인해 갑에게 손해가 발생한 경우, 을은 갑에게 그 손해를 배상할 책임을 진다.

③ 갑의 책임 한정: 갑은 임대목적물의 하자로 인하여 을 또는 제3자에게 손해가 발생한 경우, 그 손해에 대하여 배상 책임을 지되, 을이 통상적으로 예상할 수 있었던 범위를 초과하는 특별한 손해에 대해서는 갑이 그 사정을 알았거나 알 수 있었을 때에 한하여 책임을 진다.

제32조 (위약금 및 손해 배상 예정)

① 손해 배상 의무: 갑 또는 을이 본 계약상의 의무를 중대하게 위반하거나 제30조에 따라 계약이 해지되는 경우, 위반 당사자는 상대방에게 계약의 불이행 또는 해지로 인하여 발생하는 손해를 배상하여야 한다.

② 손해 배상 예정액: 계약의 불이행으로 인한 손해배상액은 손해의 발생 사실과 손해액에 대한 입증의 곤란을 덜기 위하여 25, 별도의 입증이 없는 한 **보증금 총액의 10%**에 해당하는 금액(금 50,000,000원정)을 손해배상 예정액(위약금)으로 정한다.²⁶

③ 감액 가능성: 제2항의 손해배상 예정액이 부당하게 과다하다고 판단될 경우, 법원은 「민법」 제398조 제2항에 따라 직권으로 이를 적당히 감액할 수 있다.²⁵

④ 초과 손해 청구 제한: 제2항의 손해배상 예정액은 채무불이행으로 인한 손해배상액을 미리 정해둔 것이므로, 같은 이 금액을 초과하는 손해를 별도로 청구할 수 없다.

제33조 (명도 지연 및 손해배상)

- ① 명도 의무: 임대차 계약 종료 또는 해지 사유 발생 시, 을은 계약 종료일 또는 해지 통보일로부터 7일 이내에 임대목적물을 원상 복구하여 갑에게 명도하여야 한다.
- ② 지연 손해금: 임대차 계약 종료 또는 해지 후 을이 임대목적물을 명도하지 않고 계속 점유할 경우, 을은 명도 완료일까지 월 차임 및 관리비 합계액의 2배에 해당하는 금액을 갑에게 지연손해금으로 지급하여야 한다.

제7장 분쟁 해결 및 기타

제34조 (불가항력에 따른 면책)

- ① 불가항력이라 함은 천재지변, 재난, 전시, 기타 당사자의 책임 없는 사유로 발생하는 예측하거나 회피할 수 없는 사유를 말한다.
- ② 제1항의 불가항력으로 인하여 임차 목적물의 사용이 일시적으로 불가능하거나 심각하게 제한된 경우, 갑과 을은 그로 인해 발생한 상대방에 대한 계약 불이행 책임을 면한다.
- ③ 을은 불가항력 사유가 발생한 경우 지체 없이 갑에게 이를 통지하고 피해를 최소화하기 위한 합리적인 노력을 기울여야 한다.

제35조 (통지 의무 및 효력)

- ① 통지 방법: 본 계약과 관련된 모든 통지, 승낙, 요구 등은 서면으로 하여야 하며, 등기우편, 내용증명 또는 상호 합의된 전자우편 주소를 통해 발송된 시점에 도달된 것으로 본다.
- ② 주소 변경 통보: 갑 또는 을은 주소, 연락처, 지정 계좌 등이 변경될 경우 지체 없이 상대방에게 서면으로 통보하여야 하며, 통보를 태만히 하여 발생하는 불이익은 통보를 태만한 당사자가 부담한다.
- ③ 계약의 효력: 본 계약은 갑과 을이 정본 2부에 서명·날인하고 상호 교환한 날로부터 효력이 발생한다.

제36조 (분쟁 조정 및 중재 절차)

- ① 조정 노력: 본 계약과 관련하여 분쟁이 발생하는 경우, 갑과 을은 소송을 제기하기 전에 신의성실의 원칙에 따라 상호 협의하여 해결하도록 노력한다.
- ② 분쟁 조정 위원회 활용: 협의가 합리적인 기간 내에 이루어지지 않을 경우, 갑과 을은 한국부동산원 또는 LH가 운영하는 주택·상가건물 임대차분쟁조정위원회에 분쟁 조정을 신청하여 신속하고 저렴한 비용으로 해결을 모색할 수 있다.²⁴
- ③ 관할 법원: 제1항 및 제2항의 절차에도 불구하고 분쟁이 해결되지 않을 경우, 모든 소송의 관할은 「민사소송법」상의 관할 규정에 따른다. 갑은 을에게 불리하도록 일방적으로 관할 법원을 지정할 수 없음을 인지한다.²⁷

제37조 (기타 사항 및 특약)

- ① 폐기물 처리: 창고 및 사무실 구역에서 발생하는 산업 폐기물 또는 대량의 포장재 폐기물 처리는 을의 책임이며, 지정된 업체를 통해 법규에 따라 처리해야 한다. 생활 폐기물 외의 폐기물을 공용 처리장에 무단 투기할 경우, 갑은 을에게 손해배상을 청구할 수 있다.
- ② 흡연 구역 제한: 건물 내부 및 공용 구역에서의 흡연은 금지되며, 흡연은 관리사무소가 지정한 장소에서만 가능하다.
- ③ 계약의 해석: 본 계약서에서 정하지 아니한 사항이나 해석에 이견이 있는 경우, 대한민국의 관계 법령, 상가건물임대차보호법, 민법 및 일반 관례에 따라 상호 협의하여 결정한다.²⁷
- ④ 계약서 보관: 본 계약서는 정본 2부를 작성하여 갑과 을이 각각 1부씩 보관하며, 을의 요청 시 사업자등록 및 확정일자 부여에 필요한 서류를 교부한다.

부속서류 (별첨) 목록

별첨 번호	서류 명칭	비고
[별첨 1]	임대목적물 평면도 및 면적표	용도별 구획, 전용/공용면적 확정, 최초 인도 상태 사진 포함
[별첨 2]	관리비 산정표 및 납부 일정	공용 공과금 배분 기준, 주차

		시설 총당금 상세 내역
【별첨 3】	보험증권 사본	화재보험 (갑 공동 피보험자 명시), 임차자 배상책임 보장 특약 포함 증명 서류
【별첨 4】	공용구역 관리규약	주차 통제, 공용 시설물 사용 및 유지보수 규칙
【별첨 5】	화재예방 및 안전수칙	창고 구역 위험물 취급 및 보관 기준, 소방 시설 관리 지침
【별첨 6】	개인정보처리 및 보안규정	임차인 및 입주 직원의 개인정보 수집 및 처리 목적, 안전성 확보 조치

계약 당사자 서명 및 날인

본 계약의 내용을 갑과 을은 충분히 이해하고 상호 신의성실의 원칙에 따라 이행할 것을 약속하며, 계약 체결일 현재 본 계약서에 기재된 내용에 이의가 없음을 확인하고 아래와 같이 서명·날인한다.

계약 체결일: 2024년 11월 15일

구분	임대인 (갑)	임차인 (을)
상호/성명	(주)대한부동산개발 (대표: 김대한)	(유)코리아 복합물류 (대표: 이만호)
사업자등록번호	123-86-00011	456-81-00022
주소	서울특별시 강남구 테헤란로 123, 10층	서울특별시 영등포구 여의대로 456, 7층
연락처	02-1234-5678	02-9876-5432

서명 및 날인		
---------	--	--

[증인 확인란]

본 계약 체결의 사실을 확인하며, 계약 당사자의 요청에 따라 증인이 서명·날인한다.

구분	증인 1 (공인중개사)	증인 2 (법무팀)
성명	박철수	정영미
등록번호	11110-2024-00001	(법무대리인)
주소	경기도 성남시 분당구 판교로 789	서울특별시 종로구 종로 999
연락처	010-XXXX-XXXX	010-YYYY-YYYY
서명 및 날인		